

0044834-55.2011.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Geraldo Fernandes Ribeiro do Vale

Comarca: Valinhos

Foro: Foro de Valinhos

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... antecedentes criminais pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, constando ainda em seus antecedentes criminais, o status de PROCURADO. "(...) O investigado de alcunha "Tio", principal fornecedor de entorpecente do bando comandado por "Vilmar", continua realizando seus negócios escusos, utilizando-se de linha monitorada de numeral 67 9208 7793, ...

PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

0044834-55.2011.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Unidade Judiciária: 2ª Vara de Valinhos

Processo nº:

0044834-55.2011.8.26.0050

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Michael Ricci Alves de Godoy e outros

VISTOS.

O MINISTÉRIO PÚBLICO promove ação penal contra VINICIUS DOS SANTOS, David Marcelino dos Santos, Rafael dos Santos, EMMANUEL FUSCO OLIVEIRA, Michael Ricci Alves de Godoy, Willian Godoi Barbosa da Silva e CARLOS ALBERTO DA SILVA, qualificados nos autos, dando-os como incurso no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A denúncia (fls. 01/08) narra que os réus, em dia e locais incertos, mas a partir de abril de 2011, associaram-se, entre si, para o fim de praticarem reiteradamente o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Segundo restou apurado, a Autoridade Policial, Delegada Sandra Márcia Buzati, e os Investigadores de Polícia integrantes da equipe Falcão 12, investigaram, desde o mês de abril de 2011, a associação criminosa entre os acusados e os indivíduos conhecidos como "Du", "Velho" (Luiz Carlos Antunes Silva), "Negão" (Emerson Rafael da Costa), "Xaropinho" e "Tio", conforme relatórios de investigações de fls. 29/41, 58/61 e 69/76 do do procedimento cautelar registrado sob o nº 050.11030100, em apartado.

Consta mais que referidas informações foram obtidas por meio de ligações telefônicas interceptadas, nas quais há a menção de que o acusado Vinícius dos Santos, vulgo "Vilmar", é quem comandava a organização criminosa na região de Campinas, tendo como seus principais fornecedores de entorpecentes "Tio" e "Xaropinho", conforme relatórios de investigações de fls. 30, 32 e 70 do procedimento cautelar, respectivamente: "(...) Quanto á ramificação criminosa que atua na região de Campinas, sob o comando da pessoa que atende por "Vilmar", seguem os trabalhos de investigação.... pessoa com antecedentes criminais pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, constando ainda em seus antecedentes criminais, o status de PROCURADO. "(...) O investigado de alcunha "Tio", principal fornecedor de entorpecente do bando comandado por "Vilmar", continua realizando seus negócios escusos, utilizando-se de linha monitorada de numeral 67 9208 7793, áudios recentes de tal linha, sugerem que "Vilmar" está auxiliando "Tio", no sentido de intermediar uma negociação envolvendo uma grande quantidade de "maconha", droga aparentemente de uma safra antiga, qual não interessa para "Vilmar", porém "Tio" necessita desfazer de tal droga para capitalizar, adquiri a droga da nova safra e reenvia-la a "Vilmar", negociação que pode se estender por mais 30 dias, fato relatado pelo próprio "Tio" no áudio do dia 27/02/2012 às 8h01min. "(...) Com o monitoramento das linhas de "Xaropinho" descobriu-se um novo comprador dos entorpecentes da quadrilha um indivíduo identificado por "Vilmar", que realizava o narcotráfico na região de Campinas e que quanto "Vilmar" não conseguia fazer contato com "Xaropinho" ligava para um indivíduo identificado apenas pelo alcunha de "Tio" também da cidade de Ponta Porã/MS.

Consta mais que, no decorrer das investigações, conforme relatório dos autos do procedimento cautelar registrado sob o nº 050.11.030100-5, fls. 72, em apartado, e boletim de ocorrência registrado sob o nº 34/2.012 (fls. 45/50), os investigadores lograram êxito em apreender um carregamento de entorpecente destinado ao investigado com a alcunha "Vilmar", localizado no interior do veículo S10, de placas EDJ-7260-Serrana/SP, aos 03 de julho de 2012, sob a guarda de Felipe de Carvalho Lepore. Consta mais que, neste mesmo sentido consta que dos outros carregamentos de entorpecentes que eram destinados ao acusado "Vilmar", como comprovam os boletins de ocorrência registrados sob os nºs.36/2011 e 49/2011 (fls. 16/18 e 19/23), fazendo referência o primeiro à apreensão de droga na cidade de Campinas, enquanto o segundo na cidade de Ribeirão Preto.

Consta mais que o acusado Vinícius dos Santos, vulgo "Vilmar", juntamente com os demais acusados, atuavam de forma organizada, com nítida divisão de tarefas e funções entre eles, sendo o acusado Vinícius dos Santos, vulgo "Vilmar", o superior imediato dos demais, como se vê no relatório de investigação de fls. 70 do procedimento cautelar: "(...) Também foi identificado os novos motoristas recrutados por "Vilmar" para o traslado da droga do Município de Ponta Porã-MS para o Estado de São Paulo, sendo eles Emmanuel Fusco Oliveira RG: 46.886.498 SSP/SP, Willian Godói Barbosa da Silva, RG: 36.186.354-8 e Carlos Alberto da Silva, RG:24.674.040.

Consta mais que, de acordo com as investigações, o acusado Carlos Alberto da Silva participava como intermediário entre os indivíduos conhecidos como "Du" e "Tio", ambos pertencentes à mesma associação criminosa, mas atuantes em regiões distintas,

conforme demonstrado no relatório de investigação de fls. 35 do procedimento cautelar registrado sob o nº 050.11.030100-5, nos seguintes termos: "Foi possível também perceber que "Du" e "Tio" são membros da mesma quadrilha e exercem a mesma função, porém em regiões distintas, onde ambos utilizam Velho, Carlos Alberto da Silva, como o motorista responsável pela entrega do entorpecente".

Consta mais que essa função (transporte/motorista) foi confirmada por Felipe de Carvalho Lepore quando de sua prisão em flagrante delito nesta Comarca de Valinhos, no Condomínio Vale Verde, por guardar entorpecente no local, (boletins de ocorrência nºs. 34/2012 e 35/2012 - fls. 45/50), oportunidade em que reconheceu o acusado Carlos Alberto da Silva como sendo o motorista que conduziu o veículo GM/S10, placas EDJ-7260-Serrana/SP para sua residência, com a grande quantidade de entorpecente (fls. 54).

Consta mais que a relação de subordinação e execução de tarefa pelos denunciados Emmanuel Fusco Oliveira, Michael Ricci Alves de Godoy e Willian Godói Barbosa da Silva, vulgo "Maritaca", decorre das conversas mencionadas às fls. 31 e 32, respectivamente do referido procedimento cautelar, nos seguintes termos: "(...) Assim como "Vilmar", o motorista da quadrilha, responsável pelo transporte de entorpecente do Município de Ponta Porã/MS, para o Estado de São Paulo, o qual faz uso da linha monitora de numeral 19 9318 6843, também foi identificado, sendo ele: Emmanuel Fusco Oliveira, o áudio que auxilia na identificação de tal pessoa, ocorreu em 19/02/2012 às 17h34min., oportunidade em que o alvo transmitia oralmente o numeral de sua conta bancária, esta do banco Itaú, AG. 0136, conta corrente 78725-6, tendo titular Emmanuel Fusco Oliveira. ... (...) Emmanuel, além de realizar o transporte de narcóticos para a quadrilha comandada por "Vilmar", realiza o comércio de pequenas quantidades de entorpecentes em sistema "delivery", na região de Valinhos, áudios datados do dia 16/02/2012 às 01h57min. e 17/02/2012 às 19h32min. ... (...) O "gerente" de tal ramificação criminosa, o qual atende por "Maritaca", continua fazendo uso da linha monitorada de numeral 19 9279 5182, porém enquanto não aporta o entorpecente em larga escala, tal alvo também realiza o comércio de pequenas quantidades de drogas, diálogos monitorados nos dias 18/02/2012 às 21h43min. e 21/02/2012 às fls. 13h18min. Demonstram possíveis viciados em entorpecentes, realizando encomendas de entorpecentes, onde "Maricaca", ou seja, Michael Ricci Alves de Godoy, atende os pedidos e oferece quantidades maiores aos seus clientes.

Consta mais que os acusados Rafael dos Santos, vulgo "Zenaid", e David Marcelino dos Santos, vulgo "Pato", de acordo com os trechos do relatório de fls. 61 e 72, auxiliavam e coordenavam o transporte de drogas de Ponta Porã para a região de Campinas nos seguintes termos: "(...) A pessoa identificada como David Marcelino dos Santos, o "Pato", auxiliava "Vilmar" na recepção da droga hora apreendida, Rafael dos Santos, irmão de "Vilmar" também contribuía na logística do traslado da droga, o veículo Palio de placas EAP-6906, utilizado por Rafael dos Santos, também foi apreendido, e em seu interior localizado pequenos tijolos de "maconha".

Consta mais que, segundo a transcrição de fls. 75 do procedimento cautelar acima mencionado, "David" foi identificado pelo cadastro da linha monitorada de numeral 19-9429-9455. Consta mais que o envolvimento, a organização dos acusados, a divisão de tarefas e funções entre eles, também restou caracterizada quando da apreensão dos entorpecentes na residência de Felipe de Carvalho Lepore, aos 02 de julho de 2012, por volta das 14h40min., nesta cidade e comarca de Valinhos, pois o monitoramento realizado no procedimento cautelar nº 000.11.030.100-5, indicou que no local um veículo estaria entregando drogas, sendo a conversa travada entre Felipe e o acusado David Marcelino dos Santos, vulgo "Pato", e seu conteúdo dando conta de que a chave da caminhonete apreendida havia sido entregue pelo motorista (Carlos).

Consta mais que durante a diligência que culminou com a prisão de Felipe, os

policiais captaram um diálogo entre os acusados Rafael e Vinícius, o qual indicava um encontro entre eles na cidade de Mogi Mirim/SP, na residência do acusado Vinícius dos Santos, vulgo "Vilmar", não logrando êxito os agentes que se dirigiram até o local em razão da fuga dos denunciados "Vilmar", Rafael, e "Pato" no momento em que perceberam a aproximação dos Policiais.

Consta mais que, interessante é que o ocorrido foi confirmado pela companheira de Vinícius dos Santos, vulgo "Vilmar", quando ouvida em solo policial a respeito da associação dos denunciados (fls. 51/52). Consta mais que, nas conversas mantidas pelos associados, os mesmos se utilizavam de códigos para tentar despistar eventual escuta telefônica, utilizando diálogos dissimulados, sendo que para falar de droga em geral, usavam-se os vocábulos "bagulho", "um pedaço", "uma cirurgia para fazer", "óleo do verde", dentre outras expressões como exposto no laudo pericial de fls. 190/191. Consta mais ainda que as interceptações telefônicas levadas a efeito na medida cautelar registrada sob o nº 05.11.030100-5, indicam a divisão de funções e atividades dentro da célula operacional criminosa de Du, Velho (Luiz Carlos Antunes Silva), Negão (Emerson Rafael da Costa), Xaropinho e Tio, que era integrada também pelos acusados. Consta mais, ainda e finalmente, que se verifica que os acusados e os indivíduos mencionados acima repartiram tarefas não eventuais de comercialização de entorpecentes, atuando em cadeia hierárquica, coordenando verdadeira linha de produção, preparo, transporte e comercialização de drogas.

Os denunciados foram notificados (fls. 1128, 1136, 1174, 1194, 1219, 1283, 1291, 1410 e 1421), nos termos do artigo 55, caput, da Lei 11.343/2006, e apresentaram defesa prévia (fls. 1086/1101, 1157/1164, 102/1209, 1264/1272, 1294/1310, 1379/1408, 1463, 1528/1544 e 1546/1552).

A denúncia, acompanhada do inquérito policial (fls. 09/1008), foi recebida em 24 de agosto de 2021 (fls. 1577/1581).

Os réus Vinicius dos Santos (fls. 1679), David Marcelino dos Santos (fls. 1691), Rafael dos Santos (fls. 1677), Michael Ricci Alves de Godoy (fls. 1777) e Willian Godói Barbosa da Silva (fls. 1727) foram citados.

Em audiência (fls. 1795/1796), fora determinado o desmembramento do feito em relação aos acusados Emmanuel Fusco Oliveira e Carlos Alberto da Silva. Houve a inquirição de três testemunhas (fls. 1797/1799) e o interrogatório dos réus (fls. 1800/1804).

O Ministério Público (fls. 1822/1869) requereu a condenação dos réus, com a aplicação da causa de aumento de pena do tráfico interestadual, prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa de Vinicius dos Santos (fls. 1894/1946) pleiteou a absolvição do réu, arguindo a nulidade da interceptação telefônica e das provas delas derivadas, que não foi um dos interlocutores monitorado no procedimento investigatório, que não se encontram presentes os requisitos típicos subjetivos do artigo 35, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa de Michael Ricci Alves de Godoy (fls. 1947/1987) pleiteou a absolvição do réu, arguindo a nulidade da interceptação telefônica e das provas delas derivadas, que não foi um dos interlocutores monitorado no procedimento investigatório, que não se encontram presentes os requisitos típicos subjetivos do artigo 35, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa de Rafael dos Santos (fls. 1988/2008) pleiteou a absolvição, sustentando a ausência de provas, que o veículo Palio (EAP-6906) não pertence ao acusado, nem estava em seu poder, que não consta nos autos o boletim de ocorrência e o laudo pericial da apreensão da drogas, que não existe nenhuma interceptação telefônica em relação ao réu, que não há provas seguras de que teve qualquer participação no

delito, que a acusação se baseia somente nos depoimentos dos policiais civis.

A defesa de David Marcelino dos Santos (fls. 2009/2020) pleiteou a absolvição, sob o fundamento de que não incorreu em nenhuma conduta que remetesse à prática do delito imputado, que não conhece os demais envolvidos e que não telefones interceptados não lhe pertenciam, que a linha monitorada 19-9429-9455 nunca lhe pertenceu, que as interceptações telefônicas estão eivadas de vícios, que as testemunhas de acusação não confirmaram a participação do réu no delito, que os depoimentos apresentam contradições.

A defesa de Willian Godoi Barbosa da Silva (fls. 2045/2070) pleiteou a absolvição, argumentando que em nenhum dos depoimentos foi mencionado o nome do réu, que nunca se demonstrou como se chegou ao seu número de telefone, que não restou comprovada a participação do réu como integrante de eventual organização criminosa, que vendia aos amigos pequenas quantidades de drogas que comprava para seu uso, que não se pode falar em estabilidade ou permanência, vez que seu nome teria aparecido nas interceptações somente em 24/04/2012, um ano após o início da investigação, que esteve internado em clínica em Amparo no período de 28/06/2012 e 30/11/2012 conforme declaração da própria clínica, que nunca foi motorista da organização criminosa, que houve ilicitude nas interceptações telefônicas.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

Os elementos de prova colhidos nos autos demonstram suficientemente a procedência da denúncia.

A aprofundada investigação policial descortinou a existência de ramificação criminosa, que atuava na rota de narcotráfico entre Ponta Porã/MS, situada na fronteira do Paraguai, e a região metropolitana de Campinas/SP.

Os acusados, comandados por "Vilmar", codinome do acusado Vinicius dos Santos, atuavam, de forma concertada, com vínculo associativo duradouro e estável, com distribuição de funções específicas entre eles, para o fim de praticarem o tráfico ilícito de entorpecentes.

A atuação consistia, basicamente, em negociar, adquirir e transportar drogas, sobretudo maconha, em quantidades expressivas, entre o município de Ponta Porã/MS e a região de Campinas.

Os entorpecentes eram acomodados em compartimentos disfarçados em veículos automotores, tais como assoalho, portas, bancos, painéis, dentre outros, os quais eram entregues à motoristas da organização criminosa, que se incumbiam de dirigir-los até o destino final, algumas vezes acompanhados de outras pessoas, para não despertarem a atenção dos policiais rodoviários, conforme ilustram as interceptações telefônicas transcritas:

08 de agosto de 2011, às 19:29 horas

"Vilmar" - Oh, "Tio" eu estou falando para você porque esta aqui, tudo que você me passou, saiu embaixo, saiu as 100 barras, certo; no painel saiu as 47; no pára-choque saiu as 12, certo, está tudo aqui certinho, tá tudo aqui, do pára-brisa saiu 9 certo, aí você passou para mim que no banco era para ter um tanto, só que saiu aqui, o bagulho está sobrando, no banco você passou 47 para mim, aqui esta marcando 60....22...42, só no banco deu 68. (fls. 258/259)

22 de setembro de 2011, às 19:43 horas

"Vilmar" - O mano, aprende uma coisa, o que eu vou falar para você, o bagulho, "nós esta" para ganhar dinheiro não para fazer amizade, tá ligado.

"Daniel" - Não é questão de fazer amizade filho.

"Vilmar" - Escuta uma coisa, o cara é o "disbarão" do carro, ele é o "disbarão", é o tiozinho mano, ele é o disfarce do carro.

"Vilmar" - O tiozinho, ele está ganhando, independente ou não se ele não faz "p... nenhuma", ele está dentro do carro com você, se você for preso, ele vai do mesmo jeito, não tem nem mais para você e nem menos para ele, só que é ele que é o cara que está dentro do carro, que faz o polícia não parar, é ele que é o cara que é o "desbarão" do carro. (fls. 293)

15 de novembro de 2011, às 13:37 horas

"Tio" - Mas você lembra a primeira idéia que foi trocada, todo motorista, essas coisas é você que é responsável.

"Vilmar" - Com certeza, eu estou tentando dizer que os motoristas que estão aí, eu acho que eles estão indo porque eles estão pagos, certo, se alguém reclamar para você, que um dia não foi pago, é mentira, certo, pode ver, os moleques que estão aí, já foram um monte de vez, voltou, viu que deu maior desacerto, sabe como que está a situação e mesmo assim foi, por que, porque confia em mim. (fls. 331)

Com a chegada da droga, havia a distribuição na região, abastecendo os diversos pontos de vendas de entorpecentes:

15 de novembro de 2011, às 13:37 horas

"Vilmar" - Mais isso aí é o de menos, chegou aqui a mercadoria, tem um monte de cara querendo comprar a vista, eu vou ali, ele espera aqui um dia, eu entrego, no outro dia, está na mão o dinheiro, você viu que ele veio aqui um monte de vez, nunca faltou o dinheiro dele, nunca. (fls. 330)

As diligências policiais realizadas permitiram a apreensão, em 03 de julho de 2012, de um desses carregamentos de drogas, escondido em compartimentos secretos da caminhonete GM/S10 (placas EDJ-7260) (fls. 2131 dos autos 0030100-02.2011.8.26.0050), que estava em poder de Felipe de Carvalho Lopore, conforme constante dos boletins de ocorrência (fls. 58/60 e 61/63).

No veículo, em um primeiro exame, foram encontrados 198,8 quilogramas de maconha (fls. 58/60), conforme auto de exibição e apreensão (fls. 2143 dos autos 0030100-02.2011.8.26.0050), localizando-se, após verificação mais aprofundada, mais 262 quilogramas do mesmo tipo de entorpecente (fls. 61/63).

Apurou-se que o motorista do veículo, conforme reconhecido pela pessoa que ficou incumbida de guardar o carro, era o acusado Carlos Alberto da Silva, conforme auto de reconhecimento fotográfico (fls. 67).

A sequência de toda a investigação, desde o princípio até as últimas fases, que compreendeu interceptações telefônicas e diversas diligências de campo, está bem detalhada no relatório de investigação da "Equipe Falcão 12", datado de 11 de setembro de 2012 (fls. 2192/2200 dos autos 0030100-02.2011.8.26.0050).

O investigador Genildo da Fonseca, ao ser ouvido em juízo (fls. 1799), corroborou as informações, declinando que tudo teve início com a interceptação de uma linha telefônica que era utilizada por "Negão", que estava preso no CPD de Pinheiros, e tinha muitos contatos nas fronteiras do país.

Narrou que no curso na investigação acabou por se chegar na quadrilha chefiada por "Vilmar", que comprava drogas de Ponta Porã, no Estado do Mato Grosso do Sul, de um

fornecedor conhecido como "Velho".

Já o investigador Márcio Augusto, ao prestar depoimento em juízo (fls. 1799), acrescentou outras informações, mencionando que se tratou de uma investigação extensa, em que se apurou a existência de uma ramificação criminosa na região de Campinas, comandada por "Vilmar", que era a parte intelectual da organização, que delegava funções para os gerentes "Maritaca", que se descobriu se tratar do acusado "Michael Ricci", e para "Pato", alcunha de "David Marcelino". Citou que os motoristas, dentre eles "Manoel Fusco" e "Carlos Alberto", iam até o Mato Grosso do Sul e traziam veículos carregados de entorpecentes em fundos falsos.

Explicou que conseguiram apreender um dos veículos, que era dirigido por "Carlos Alberto", em uma chácara no bairro Vale Verde, na chácara de Felipe, com entorpecentes. Descreveu que, a partir das interceptações telefônicas, realizaram diligências de campo para identificar imóveis e veículos utilizados, chegando a se deslocarem até Ponta Porã/MS. Esclareceu que foram até o município de Mogi Mirim, na casa do acusado Vinicius, em ocasião que lá estavam reunidos "Vilmar" (Vinicius), "Pato" (David) e "Zenaide" (Rafael), mas que eles acabaram fugindo ao perceberem a movimentação policial, o que impediu que fossem presos.

A identidade de "Vilmar", chefe da organização criminosa, restou desvendada nos autos, ficando comprovado se tratar do acusado Vinicius dos Santos. Nessa linha, consta conversa interceptada, de 19/02/2012, em que "Vilmar" conversa com sua mãe, que utiliza o terminal 19-9947-5022, e indaga sobre a origem do número de telefone que ela está usando, no qual ela responde que a linha era de seu pai, habilitado na operadora Vivo:

19 de fevereiro de 2022, às 23:26 horas

"Vilmar" - Alô !

"Mãe" - Oi "Vi" !

"Vilmar" - Oi mãe !

"Mãe" - E aí tudo bem ?

"Vilmar" - Tudo, e esse número aqui ?

"Mãe" - É do seu pai, é Vivo né ?

"Vilmar" - É Vivo mesmo.

"Mãe" - É, então, é o número dele. (fls. 394/395)

Em consulta à operadora de telefonia, constava estar a linha cadastrada em nome de "Antonio Carlos dos Santos", que corresponde justamente ao nome do genitor do acusado Vinicius dos Santos (fls. 642).

De outro lado, Priscilla Zani Teixeira, com quem o acusado viveu maritalmente por certo tempo e manteve diversas conversas telefônicas interceptadas, declinou que ele era conhecido por "Vilmar": "(...) Que viveu maritalmente com Vinicius dos Santos por aproximadamente dois anos, (...) Que Vinicius também é conhecido como Vilmar, sendo um apelido de muito tempo. (...) " (fls. 64/65).

No mesmo sentido foram as declarações do acusado Rafael dos Santos, ao ser interrogado na fase policial (fls. 197): "(...) o declarante informa que é irmão de Vinicius dos Santos, o qual possui a alcunha de "Vilmar" e informa que Vinicius encontra-se preso na Cadeia de Iperó há aproximadamente 3 meses. (...)".

Em abono a tal conclusão, pode se constatar que o interlocutor do diálogo travado em 16/09/2011 (fls. 292), tendo como alvo Daniel Zanutello, vulgo Alemão (19-9169-8462), em que combinam de se encontrarem no Shopping Dom Pedro ("Pássaro Gigante"), é "Vilmar", que utiliza a linha telefônica 19-9362-8943, cadastrada em nome de seu irmão Rafael dos Santos, conforme informação prestada pela operadora de telefonia (fls. 908 dos autos 0030100-02.2011.8.26.0050).

Alias, era corriqueiro "Vilmar" utilizar o telefone do irmão para se comunicar com terceiros, conforme diálogo entre ele e a esposa:

20 de outubro de 2011, às 01:45 horas

"Priscilla" - Oi "Vi" !

"Vilmar" - Oi amor !

"Priscilla" - Acabei de chegar em casa.

"Vilmar" - Ta bom.

"Vilmar" - Oh, eu estou falando do meu telefone, se eu te ligar do telefone do meu irmão, você atenda, lá.

"Priscilla" - Tá ! (fls. 308)

É de se registrar, no mais, que Daniel Zanutello, com quem "Vilmar" havia conversado, logo após estacionar o veículo VW Gol (placas CSI-5121) no Shopping Dom Pedro, situado em Campinas/SP, alguns dias depois, foi surpreendido na posse de 194 quilogramas de maconha (fls. 72).

De outro lado, não pende dúvidas de que "Vilmar" era quem chefiava a célula criminoso, atuante na região de Campinas. Ele realizava as tratativas para aquisição da drogas com os fornecedores, traçava estratégias de quando e como ir buscar a drogas, cuidava da parte financeira, passava as "missões" aos motoristas, de modo que todos os integrantes da quadrilha se reportavam a ele.

Ele próprio, em uma das interceptações telefônicas, em diálogo com a esposa, reconhece a função de liderança:

04 de dezembro de 2011, às 00:51 horas

"Priscilla" - Você não é o "chefe"? Você não é o "mandachuva"? Você não é o chefe? Por que você tem que trabalhar no final de semana, me responde, Você não é o chefe?

"Vilmar" - Entendi, entendi, agora entendi e só quando você pode.

"Priscilla" - A, é você não é o chefe, você não manda?

"Vilmar" - Lógico que eu sou.

"Priscilla" - Ou você é pau mandado feito eu, que sou pau mandado.

"Vilmar" - Sou pau mandado.

"Priscilla" - A, então cala a boca, se você é o chefe, você pode fazer seu horário, pode fazer seu dia. (fls. 339)

Também alude a um carregamento de drogas interceptado pela polícia, dizendo que "aquilo tudo era seu":

10 de agosto de 2011, às 20:47 horas

"Vilmar" - Dando errado minhas coisas, perdi um pá de coisa, esses dias, nossa cara perdi coisa pra caramba, um monte de gente foi presa.

"Interlocutora" - O loco !

"Vilmar" - Você viu aquela reportagem, mostrando no jornal nacional, os caras zoando a polícia, filmando.

"Interlocutora" - Sei, se for o que eu estou pensando.

"Vilmar" - Aquilo lá tudo meu, aquilo lá.

"Interlocutora" - A entendi !

"Vilmar" - Os caras meteram o louco, eu perdi demais... (fls. 262/263).

O réu Michael Ricci Alves de Godoy, que era identificado pelo apelido "Maritaca", atuava como gerente da associação criminoso, auxiliando "Vilmar" em diversas tarefas, como na cobrança de dívidas, chegando a falar com o fornecedor do Mato Grosso do Sul na ausência do chefe:

05 de fevereiro de 2012, às 18:45 horas

"Tio" - Alô!

"Maritaca" - Alô!

"Tio" - O, e aí tudo bom?

"Maritaca" - E aí "Véio", tranquilo!

"Tio" - Eu não estou falando com "neguinho" ("Vilmar"), faz dois dias, o que é que foi dele?

"Maritaca" - Não ele está... Ele foi para uma chácara, ficar o final de semana, esta meio "molhado", entendeu velho, foi dar uma pescada.

"Tio" - Entendeu!

"Maritaca" - Ligou para mim hoje cedo também.

"Tio" - Mas ele trocou o número?

"Maritaca" - Não, esta com o mesmo número, é que onde ele está, não está dando sinal.

"Tio" - Ta bom, da um salve para ele estar encostando em mim aqui, no negocio de uma "responça" aí.

"Maritaca" - Ta bom, assim que ele ligar para mim de novo eu falo para ele ligar aí para você.

"Tio" - Ta bom, falou obrigado. (fls. 391/392)

07 de fevereiro de 2012, às 20:32 horas

"Maritaca" - Oi !

"Vilmar" - Estou na pista.

"Maritaca" - Então vou sair daqui.

"Vilmar" - Não, calma, eu estou na pista, assim que eu chegar ali perto eu bato em você, aí você sobre.

"Maritaca" - O loco em "Vi" !

"Vilmar" - Ai, calma, aí eu vou passar para você um número, você liga para o "mano" ali.

"Maritaca" - Que "mano"?

"Vilmar" - Você pega em dinheiro com ele para inteirar o restante aí, lembra aquele bar lá?

"Maritaca" - A, não lembro chegar lá não.

"Vilmar" - Na rua da lojinha de celular do tio, primeira e a segunda à direita.... 9336-1421. - Liga lá e fala: O "Goiano", é o parceiro aqui do mano lá de Mogi, posso ir buscar o dinheiro agora aí; - Estou indo aí, que ele esta fora do ar lá, ele pediu para ir buscar o dinheiro agora aí.

"Maritaca" - Falou! (fls. 388/389)

"Maritaca" também se incumbia da realização da venda de entorpecentes, conforme se colhe dos diálogos com terceiros:

21 de fevereiro de 2012, às 13:18 horas

"Interlocutor" - E aí Michael, "firmão".

"Maritaca" - Tranquilo !

"Interlocutor" - Bom, está tendo alguma coisa aí?

"Maritaca" - Então, quer quantos?

"Interlocutor" - 30, trintão, demorou.

"Maritaca" - Pega uns 50 já pô.

"Interlocutor" - Demorou, uns 50.

"Maritaca" - Fechou! (fls. 405)

Não obstante o acusado Michael Ricci Alves de Godoy sustente não ter sido a pessoa cujas conversas telefônicas foram interceptadas, não pende dúvida que era quem utilizava o terminal 19-9279-5182, que estava cadastrado na operadora de telefonia em nome de sua irmã Michelle Cristina Ricci Alves do Godoy (fls. 1364 dos autos 0030100-02.2011.8.26.0050).

É certo, também, que em mais de uma oportunidade, os interlocutores o chamavam pelo seu próprio nome, qual seja, "Michael", como na mensagem de voz do dia de 06/02/2012, às 09:52: "O Michael, da uma ligada aqui para mim quando você conseguir, preciso falar com você urgente, coisa séria".

Em um dos contatos telefônicos, o interlocutor liga para o terminal 19-9279-5182 e é atendido pela esposa de Michael, referindo-se a ele pelo codinome "Maritaca":

06 de fevereiro de 2012, às 18:00 horas

"Esposa de Maritaca" - Alô!

"Interlocutor" - Por favor o "Maritaca".

"Esposa de Maritaca" - Ela não está, quem é?

"Interlocutor" - É o amigo dele, você tem o outro número que eu posso estar falando com ele?

"Esposa de Maritaca" - Quem que é?

"Interlocutor" - É o amigo dele, o "Peruca", o "Marcinho".

"Esposa de Maritaca" - Ele esta no...7, só um minutinho que eu vou olhar... Você anota aí, é 9408-7310.

"Interlocutor" - 9408-7310.

"Esposa de Maritaca" - Isso!

"Interlocutor" - Obrigado. (fls. 392)

Em outra passagem, o réu Emmanuel Fusco Oliveira, que atuava como motorista da quadrilha, liga para "Maritaca", é atendido pela esposa dele, e se identifica como "o menino que foi fazer a viagem lá":

02 de fevereiro de 2012, às 22:08 horas

"Esposa de Maritaca" - Alô!

"Emanuel" - Quem fala?

"Esposa de Maritaca" - Quem é?

"Emanuel" - É o Emanuel, o "Maritaca" está por aí?

"Esposa de Maritaca" - Ele deu uma saída, que deixar algum recado?

"Emanuel" - Eu precisava falar com ele, é que eu ficar de falar com ele um assunto aí.

"Esposa de Maritaca" - É que esse telefone ficou o dia inteiro em casa, eu vou falar para ele te ligar quando ele chegar.

"Emanuel" - Tá, é o menino que foi fazer a viagem lá.

"Esposa de Maritaca" - Ah tá!

"Emanuel" - Fala para ele me ligar assim que ele puder, que tem um rapaz esperando eu dar uma resposta para ele, eu preciso que ele me de um retorno.

"Esposa de Maritaca" - Tá! (fls. 390/391)

Não socorre ao réu Michael a alegação de que estava preso no período em que os fatos ocorreram e que assim não podia ter participado da organização criminosa. Conforme por ele próprio dito, ao ser interrogado na fase policial (fls. 163), foi libertado em 05 de maio de 2011, enquanto que a associação perdurou ao menos até o mês de julho de 2012, quando houve grande apreensão de drogas.

Os elementos de convicção também dão conta que o acusado David Marcelino dos santos, conhecido pelo apelido "Pato", também Integrava a associação criminosa, realizando diversas funções.

O chefe da organização, em 18/04/2012, liga para o terminal de número 19-9429-9455, que era utilizado por "Pato", e passam a conversar sobre o embarque de um motorista para buscar droga com o fornecedor:

18 de abril de 2012, às 17:32 horas

"Vilmar" - Jovem!

"Gerente" - Alô!

"Vilmar" - E aí! Já esta indo.

"Vilmar" - Â!

"Gerente" - Já está indo já.

"Vilmar" - Mas você já deixou ele já, lá.

"Gerente" - Já!

"Vilmar" - A mas, você viu se ele embarcou já, ou não.

"Gerente" - Eu já falei, na hora que ele tivesse lá dentro da situação ele ligava para mim, ele já ligou que já está lá dentro.

"Vilmar" - Que horas que saiu?

"Gerente" - Às 05:30.

"Vilmar" - A já saiu já, é isso mesmo.

"Gerente" - Ai hoje eu já ligo para você lá.

"Vilmar" - Firmeza !

"Gerente" - Alô!

"Vilmar" - É isso mesmo, firmeza. (fls. 481/482)

Em outro diálogo captado, David Marcelino conversa com um dos motoristas da quadrilha que lhe informa que estava indo para um hotel porque o carregamento de drogas que iria trazer só chegaria no dia seguinte:

22 de abril de 2012, às 23:24 horas

"Motorista" - Alô!

"David" - Tranquilão!

"Motorista" - Então, aquelas "meninas" estava... "nós está" aqui na rua, então só amanhã cedo só..., então aquelas "meninas" lá, sabe quais "meninas" que é né, estão no meio da rua lá.

"David" - Tá bom!

"Motorista" - Ai nós vamos para um hotel agora, ai amanhã eu ligo para você.

"David" - Falou! (fls. 469)

Em outra ocasião, atende um usuário que pretende adquirir drogas, que se refere a ele como "Pato", e informa o valor do entorpecente:

24 de abril de 2012, às 12:43 horas

"Interlocutor" - E aí, "Pato"!

"David" - Alô!

"Interlocutor" - Suave Jhol!

"David" - Alô!

"Interlocutor" Alô "Pato"!

(...)

"Interlocutor" - Suave Jhol!, o que você esta..., aquele béque que você tem lá, é daquela qualidade que você vendeu para mim, ou outra já?

"David" - Agora está 150.

"Interlocutor" - Mas é outra qualidade?

"David" - Não, mas o bagulho..., eu vou concluir a situação amanhã de manhã, mas daquela lá é "beginha", mano. (fls. 470)

As provas amealhadas também revelaram que o acusado Willian Godoi Barbosa da Silva também integrava a associação criminosa, atuando como motorista para buscar e trazer o entorpecente de Ponta Porã/MS.

Consoante diálogo ora transcrito, mantém conversa com uma pessoa, em que fala que estava indo buscar drogas e que no final de semana havia estado no Paraguai, permitindo-se inferir tratar da cidade de Pedro Juan Caballero que faz divida com a cidade de Ponta Porã, no Brasil:

24 de abril de 2012, às 16:34 horas

"Willian" - Alô!

"Interlocutor" - E ai Willian, firmeza!

"Willian" - Suave e você.

"Interlocutor" - De boa! O, e o "cheio", nada, parou mesmo.

"Willian" - Eu estou indo lá buscar, nove horas, daqui a pouco.

"Interlocutor" - Ta mesmo?

"Willian" - To, eu estava lá no Paraguai esse final de semana.

"Interlocutor" - Foi fazer o que no Paraguai?

"Willian" - Comprar uns bagulhos lá, "meti um louco", voltei de carro, bati na

carreta, atolei no buraco.

"Interlocutor" - Você também só se f... (fls. 476)

Também consta gravação de conversa em que acerta a venda de maconha por determinado valor com um usuário:

24 de abril de 2012

"Willian" - Alô!

"Interlocutor" - E aí Godói!

"Willian" - E aí Jhoe!

(...)

"Interlocutor" - Tentar falar com ele, chegou o "beque"?

"Willian" - Chegou.

"Interlocutor" - Chegou?

"Willian" - Já!

"Interlocutor" - Se eu pegar com você, também dá certo?

"Willian" - Â hã!

(...)

"Interlocutor" - Então, eu queria comprar agora.

"Willian" - Então passa aí.

"Interlocutor" - Pegar 25, pode ser?

"Willian" - Passa aí, eu estou com o "Morto"

"Interlocutor" - Então, firmeza, eu vou passar aí mais tarde.

"Willian" - Falou!

"Interlocutor" - O Godói, eu vou só tomar um banho, comer um negócio, aí eu vou passar aí, que eu vou pegar, 30, 30, 30, poder ser?

"Willian" - Demorou então.

"Interlocutor"- Firmeza! (fls. 478/480)

A circunstância do réu não ter supostamente integrado a quadrilha por todo o tempo que ela teve atividades, não afasta a caracterização do crime.

Também não pende dúvida que o réu Rafael Dos Santos, irmão do cabeça da organização criminosa, conhecido pela alcunha Zenaide prestava auxílio nas atividades criminosas, contribuindo, inclusive, para o traslado da droga.

Rafael utilizava o veículo Fiat Palio (placas EAP-6906), em cujo interior foram localizados e apreendidos cinco pedaços de maconha, conforme boletim de ocorrência constante dos autos (fls. 58/60 e 61/62). O veículo foi por ele deixado para trás quando de sua fuga na operação policial ocorrida na casa de seu irmão, no município de Mogi Mirim. Não lhe socorre a assertiva de que havia meramente emprestado o carro ao irmão, vez que prova alguma foi produzida nesse sentido.

Ao contrário, sua cunhada Priscilla Zani Teixeira, ouvida na fase policial (fls. 64/65) declinou que: "(...) Que na data de hoje, encontrava-se em sua residência, onde também estavam Vinicius, Rafael dos Santos, irmão de Vinicius e um conhecido deles de apelido "Pato", o qual declarante alega ter conhecido naquele momento; Que, eles estavam conversando na garagem e repentinamente desapareceram, ocasião em que foi atender a porta e deparou-se com os policiais; (...) Que, o veículo Fiat/Palio, cor prata é de sua sogra, mas é Rafael quem faz uso dele. (...)".

Nesse panorama, restou bem comprovado que os réus se associaram para praticarem o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Em que pese o alegado, as interceptações telefônicas foram devidamente autorizadas pela autoridade judicial, em conformidade com os preceitos da Lei 9.296/1996 e a Resolução 59, do CNJ, abrangendo apenas os terminais telefônicos especificados nas decisões proferidas (fls. 31/33, 86/89, 130/133, 186/189, 300/304, 404/409, 500/501, 616/621, 743/748, 809/815, 935/941, 1009/1015, 1068/1074, 1185/1189, 1212, 1283/1287, 1376/1381, 1435/1440, 1555/1560, 1738/1743, 1796/1801, 1857/1862,

1900/1905, 2007/2016 e 2076/2082 dos autos 0030100-02.2011.8.26.0050).

Os diálogos foram devidamente gravados e analisados em laudo pericial (fls. 225/233), correspondendo às transcrições trazidas aos autos.

O juízo deferiu, em 12 de abril de 2011, a interceptação do terminal telefônico 11-8324-3955, utilizado pelo alvo "Negão" (fls. 32/33).

Com tal autorização, é interceptado diálogo em 27/04/2011, às 13:57 horas (fls. 67 dos autos 0030100-02.2011.8.26.0050), entre o terminal 11-8324-3955 (alvo) e 11-8243-2925 (interlocutor), com o seguinte teor:

27 de abril de 2011, às 13:57 horas

"Interlocutora": Não manda mensagem!

"Alvo": Porque?

"Interlocutora": Porque este telefone tá comigo e com outra pessoa, não manda mensagem.

"Alvo": Há tá bom!

"Interlocutora": Eu vou trocar meu chip agora.

"Alvo": Tá bom, troca ele aí você me liga". (fls. 67)

Em sequência, no dia 28/04/2011, às 14:22 horas, o terminal 11-8324-3955 (alvo) faz ligação para o terminal 11-8624-9710, até então desconhecido. Pela voz, os investigadores identificam se tratar da mesma interlocutora do dia anterior, de modo que passam a ter conhecimento ser esse seu novo número.

Dadas as suspeitas que recaem sobre a pessoa, solicitam a interceptação desse terminal telefônico, o que vem a ser deferido pelo juízo em 04/05/2011 (fls. 86/89 dos autos 0030100-02.2011.8.26.0050).

Não houve, assim, qualquer afronta à Lei 9.296/1996, vez que o terminal da interlocutora somente passou a ser interceptado após dele se tomar conhecimento e haver escrita e expressa decisão judicial.

O acesso aos dados cadastrais das pessoas que contratam serviços de telefonia, e que permanecem armazenados no banco de dados da operadora de telefonia, não se confunde com a interceptação das comunicações telefônicas, que tem como objeto as interações mantidas por determinado terminal alvo com quaisquer outros terminais com quem ele vier a se comunicar.

Tampouco corresponde à realidade a afirmação de que o terminal 19-9263-1868 não foi objeto de ordem judicial de interceptação. Nas decisões de fls. 1900/1905 e 2007/2016 dos autos 0030100-02.2011.8.26.0050 constam expressamente o deferimento da interceptação telefônica e sua prorrogação.

Assim, provada a autoria e a materialidade delitiva, e à míngua de outras teses defensivas, a condenação é medida que se impõe, motivo pelo qual se passa a dosar a pena.

A associação criminosa se ocupava de trazer grandes quantidades de entorpecentes para a região de Campinas. Um dos carregamentos interceptados correspondeu a mais de 400 Kg de maconha. A droga era buscada em local distante, que ficava a mais de 1000 km de distância, em região de fronteira com o Paraguai. As operações tinham grau de sofisticação diferenciado, vez que os entorpecentes eram escondidos no interior de veículos, em compartimentos ocultos, evitando que fossem facilmente encontrados, mesmo caso o automóvel fosse parado em alguma blitz pela polícia rodoviária.

Assim, nos moldes dos artigos 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/2006,

fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão, e 933 (quinhentos) dias-multa, correspondente à pena mínima acrescida da fração de 1/4 (um quarto) para os réus Michael Ricci Alves de Godoy, David Marcelino dos Santos, Rafael dos Santos e Willian Godói Barbosa da Silva.

Já em relação ao réu Vinicius dos Santos, dada a posição de destaque e comando, exercendo toda a atividade intelectual da organização criminosa, além de todas as circunstâncias mencionadas, a pena deve ser elevada em 2/3 (dois terços), resultando em 05 (cinco) anos de reclusão, e 1166 dias-multa.

Os acusados Vinicius e Michael são reincidentes específicos, vez que na época dos fatos (entre abril de 2011 e julho de 2012), já haviam sido condenados definitivamente pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei nº 11.343/2006) e associação da o tráfico de drogas (art. 35, da Lei nº 11.343/2006).

Vinicius foi condenado nos autos 0007714-94.2006.826.0650, que tramitaram perante a 3ª Vara de Valinhos, cujo trânsito em julgado ocorreu em 08/04/2009, conforme constante de sua folha de antecedentes criminais (fls. 1861/1869). Michael foi condenado nos autos 845/2007, da 2ª Vara de Valinhos, cujo trânsito em julgado ocorreu em 22/04/2008, conforme informado em sua FA (fls. 845/2007)

Ao que restou documentado nos autos, o réu foi condenado pela prática de crimes de roubo nos autos 0001266-71.2016.8.26.0548, da 2ª Vara de Valinhos (cujo trânsito em julgado ocorreu em 23/10/2018) e 0002406-09.2017.8.26.0548, da 2ª Vara de Valinhos (cujo trânsito ocorreu em 09/09/2019).

Assim, está caracterizada a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal. Havendo maior desvalor na conduta, vez que voltaram a praticar o mesmo crime, mesmo após serem apenados criminalmente, a pena de tais réus deve ser aumentada 1/5 (um quinto), resultando em uma pena de: (a) Vinicius: 06 (seis) anos de reclusão e 1399 dias-multa; (b) Michael: 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 1119 dias-multa.

O réu David foi condenado definitivamente nos autos 6534/2007 e 4652/2004, respectivamente, da 2ª e 3ª Varas de Valinhos, conforme consta em sua folha de antecedentes (fls. 956/964).

Nesses moldes, incide a circunstância agravante da reincidência, pelo que aumento sua pena em 1/6 (um sexto), alcançando a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 1088 dias-multa.

Por fim, tem incidência a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, vez que se trata de associação para o tráfico de drogas interestadual, com origem no Estado de Mato Grosso do Sul e destino o Estado de São Paulo. Aumento a pena na fração mínima, de 1/6 (um sexto), resultando em: (a) Vinicius: 07 (sete) anos de reclusão e 1632 dias-multa; (b) Michael: 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 1305 dias-multa. (c) David: 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 1169 dias-multa, (d) Willian: 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 1088 dias-multa, (e) Rafael: 4 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 1088 dias-multa.

Em sendo bastante desfavoráveis as circunstâncias dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, além da circunstância dos réus Vinicius, Michael e David serem reincidentes, a pena imposta a todos os réus deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e, por consequência:

A) condeno o réu VINICIUS DOS SANTOS, RG nº 42.380.273, filho de Antonio Carlos dos Santos e Ana Maria Pedro dos Santos, nascido em 16/01/1986, como incurso nas penas do artigo 35, caput, cumula com artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento de pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 1632 (mil, seiscentos e trinta e dois) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em seu mínimo legal;

B) condeno o réu Michael Ricci Alves de Godoy, RG nº 32.371.504, filho de Ailton Alves de Godoy e Leonice Ricci Alves de Godoy, nascido em 27/12/1982, como incurso nas penas do artigo 35, caput, cumula com artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento de pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 1305 (mil, trezentos e cinco) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em seu mínimo legal;

C) condeno o réu David Marcelino dos Santos, RG nº 43.293.970, filho de Carlos Alberto dos Santos e Izabete Aparecida Dias dos Santos, nascido em 23/02/1986, como incurso nas penas do artigo 35, caput, cumula com artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento de pena de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 1169 (mil, cento e sessenta e nove) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em seu mínimo legal,

D) condeno o réu Rafael dos Santos, RG nº 42.380.348, filho de Antônio Carlos dos Santos e Ana Maria Pedro dos Santos, nascido em 22/07/1983, como incurso nas penas do artigo 35, caput, cumula com artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento de pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 1088 (mil e oitenta e oito) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em seu mínimo legal;

E) condeno o réu Willian Godoi Barbosa da Silva, RG nº 36.186.354, filho de José Wilson Barbosa da Silva e Maria Teresa de Godói, nascido em 25/11/1991, como incurso nas penas do artigo 35, caput, cumula com artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento de pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 1088 (mil e oitenta e oito) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em seu mínimo legal.

Considerando que responderam soltos ao processo e não estão presentes os requisitos do artigo 312, do CPP, concedo aos réus o direito de apelar em liberdade.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea 'a', da Lei Estadual 11.608/03.

Expeça-se certidão de honorários em favor dos defensores dativos, nos termos do convênio entre a Defensoria do Estado e a Ordem dos Advogados do Brasil.

Oportunamente, com o trânsito em julgado: A) lance o nome dos réus no rol dos culpados; B) oficie-se ao IIRGD; C) expeça-se guia de recolhimento definitiva; D) oficie-se ao juízo eleitoral comunicando a suspensão dos direitos políticos.

P.R.I.

Valinhos, 22 de novembro de 2022.
Geraldo Fernandes Ribeiro do Vale

Juiz de Direito